PUTUSAN

Nomor 2213/Pid.Sus/2022/PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara;

Nama	:	**ZUL FAJRI**
Tempat Lahir	:	Medan
Umur/Tanggal Lahir	:	23 Tahun / 5 Juni 1999
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Dusun Tengah Desa Alue Bili Rayeuk Kec. Baktiah Kab. Aceh Utara Prov Aceh;
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	SMA

Bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr/I Tita Rosmawati, SH., Christopher P. Lumban Gaol, SH.,M.Hum., Chairunisa, SE.,SH., Simon Sihombing, SH., dkk, Advokat-Penasehat Hukum dan Paralegal pada Kantor “lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan” berkantor di Jalan Flamboyan III Komplek Wedana Palace Blok A No. 3 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan-Kota Medan, yang bertindak berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 2213/Pid.Sus/2022/PN/Mdn tanggal 19 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 05 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Perpanjangan Pengadilan Tinggi Medan yang pertama sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
- Setelah melihat barang bukti.
- Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut;
  - Menyatakan terdakwa ZUL FAJRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram"melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair ;
  - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZUL FAJRI dengan pidana Penjara Seumur Hidup.
  - Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah kotak air mineral berisikan 5 (lima) bungkus kemasan teh cina warna Hijau merk Guanyinwang yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang dengan berat Netto 5.000 gr (lima ribu gram).
    - 7 (tujuh) bungkus kemasan teh cina warna Kuning merk Guanyinwang yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang dengan berat Netto 7.000 gr (tujuh ribu gram).
    - 1 (satu) buah karung Goni plastik warna putih
    - 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme 7 Pro, warna Mirorr Blue dengan Nomor Simcard : 0852 3854 6455 dan 0821 7972 0730.
    - 1 (satu) unit Handphone Android merk Xiaomi X5, warna Hitam dengan Nomor Simcard : 0821 6213 3858 dan 0813 4992 9697.
    - 1 (satu) unit Handphone Android merk iPhone 6S, warna Rose Gold dengan Nomor Simcard : 0821 6183 1212.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi : BK 2336 PAC, warna Hitam, Nomor Rangka : MH32S6005AK 772466, Nomor Mesin : 2S6-772648. Seluruhnya dipergunakan dalam perkara SAYUTI dan AFDHALUL RISKI Alias UKI

- Membebankan biaya perkara kepada Negara

Setelah mendengar pembelaan secara tulisan dari Penasehat Hukum Terdakwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi agar terdakwa menjadi orang yang lebih baik lagi dan berguna untuk keluarga maupun masyarakat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa mengatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan **dakwaan** sebagai berikut;

Primair

Bahwa terdakwa ZUL FAJRI bersama-sama dengan saksiS AYUTI dan saksi AFDHALUL RISKI Alias UKI (dilakukan penuntutan terpisag), pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di depan Barber shop Spartan Komplek OCBC Jalan Arteri Ring Road Kel. Asam Kumbang Kec. Medan Selayang Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram yaitu jenis metafetamina / shabu berupa 1 (satu) buah kotak air mineral berisikan 5 (lima) bungkus kemasan teh cina warna Hijau merk Guanyinwang yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang dengan berat Netto 5.000 gr (lima ribu gram) dan 7 (tujuh) bungkus kemasan teh cina warna Kuning merk Guanyinwang yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Shabu setelah ditimbang dengan berat Netto 7.000 gr (tujuh ribu gram) ,yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib ANDI (dalam lidik) menghubungi terdakwa ZUL FAJRI untuk bertemu di sebuah warung kopi dekat rumah terdakwa dan setelah terdakwa bertemu dengan ANDI lalu ANDI menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk menjemput narkotika jenis shabu di Medan untuk dibawa ke Bandar Lampung dengan upah sebesar Rp. 25.000.000-(dua puluh lima juta rupiah) dan terdakwa menyetujuinya, lalu ANDI memberikan nomor handphone ONG (dalam lidik) kepada terdakwa, lalu ONG menyuruh terdakwa untuk mengambil uang jalan di Kota Panton Labu, lalu terdakwa bersama dengan ANDI pergi menuju Desa Paya Demam dan bertemu dengan orang suruhan ONG lalu orang suruhan ONG menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai uang jalan menuju Medan, kemudian terdakwa bertemu dengan RISKI (dalam lidik) yang akan menemani terdakwa menjemput narkotika jenis shabu ke Medan dan sekira pukul 23.00 Wib terdakwa bersama dengan RISKI berangkat menuju Medan dengan menggunakan angkutan umum.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa dan RISKI sampai di Medan dan sekira pukul 10.00 Wib RISKI pergi menuju Loket Bus Makmur untuk membeli tiket lalu terdakwa dihubungi oleh saksi SAYUTI untuk menyerahkan 5 (lima) bungkus kemasan teh cina warna Hijau merk Guanyinwang yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang dengan berat Netto 5.000 gr (lima ribu gram) kepada terdakwa dan RISKI dan sepakat untuk bertemu di depan Barber shop Spartan Komplek OCBC Jalan Arteri Ring Road Kel. Asam Kumbang Kec.Medan Selayang Kota Medan, selanjutnya terdakwa bersama dengan RISKI menunggu saksi SAYUTI dan saksi AFDHALUL RISKI Alias UKI di depan Barber shop Spartan Komplek OCBC Jalan Arteri Ring Road Kel. Asam Kumbang Kec.Medan Selayang Kota Medan kemudian saksi SAYUTI dan saksi AFDHALUL RISKI Alias UKI pergi menemui saksi ZUL FAJRI dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi : BK 2336 PAC, warna Hitam, Nomor Rangka :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MH32S6005AK772466, Nomor Mesin : 2S6-772648 dengan membawa 1 (satu) buah kotak air mineral yang berisikan lima) bungkus kemasan teh cina warna Hijau merk Guanyinwang yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang dengan berat Netto 5.000 gr (lima ribu gram).

- Bahwa selanjutnya saksi ALBERT D.TARIGAN, saksi ANDRIAN EKA SYAHPUTRA dan saksi REZA MULTI FAHROZI (Ketiganya Anggota Polisi Ditresnarkorba Polda Sumut) yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi SAYUTI dan saksi AFDHALUL RISKI Alias UKI bersama dengan terdakwa akan melakukan transaksi narkotika jenis shabu di depan Barber shop Spartan Komplek OCBC Jalan Arteri Ring Road Kel. Asam Kumbang Kec.Medan Selayang Kota Medan dan sekira pukul 11.30 Wib saksi ALBERT D.TARIGAN, saksi ANDRIAN EKA SYAHPUTRA dan saksi REZA MULTI FAHROZI langsung melakukan penangkapan terhadap saksi SAYUTI, saksi AFDHALUL RISKI Alias UKI dan saksi ZUL FAJRI sedangkan RISKI berhasil melarikan diri dan pada saat dilakukan penangkapan telah ditemukan dan disita barang bukti 1 (satu) buah kotak air mineral berisikan 5 (lima) bungkus kemasan teh cina warna Hijau merk Guanyinwang yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang dengan berat Netto 5.000 gr (lima ribu gram), 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi : BK 2336 PAC, warna Hitam, Nomor Rangka : MH32S6005AK772466, Nomor Mesin : 2S6-772648, 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme 7 Pro, warna Mirorr Blue dengan Nomor Simcard : 0852 3854 6455 dan 0821 7972 0730, 1 (satu) unit Handphone Android merk Xiaomi X5, warna Hitam dengan Nomor Simcard : 0821 6213 3858 dan 0813 4992 9697 dan 1 (satu) unit Handphone Android merk iPhone 6S, warna Rose Gold dengan Nomor Simcard : 0821 6183 1212. Selanjutnya saksi ALBERT D.TARIGAN, saksi ANDRIAN EKA SYAHPUTRA dan saksi REZA MULTI FAHROZI menginterogasi saksi SAYUTI dan mengakui bahwa masih ada sisa narkotika jenis shabu yang di simpan di rumah kontrakan yang terletak di Jalan Mega Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal Kota Medan, selanjutnya saksi ALBERT D.TARIGAN, saksi ANDRIAN EKA SYAHPUTRA dan saksi REZA MULTI FAHROZI langsung membawa saksi SAYUTI, saksiAFDHALUL RISKI Alias UKI dan saksi ZUL FAJRI menuju rumah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kontrakan, lalu saksi ALBERT D.TARIGAN, saksi ANDRIAN EKA SYAHPUTRA dan saksi REZA MULTI FAHROZI melakukan penggeledahan dan pada saat dilakukan pengggeledahan telah ditemukan dan disita barang bukti 7 (tujuh) bungkus kemasan teh cina warna Kuning merk Guanyinwang yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang dengan berat Netto 7.000 gr (tujuh ribu gram) dan 1 (satu) buah karung Goni plastik warna putih dari dalam kamar rumah kontrakan tersebut. Selanjutnya terdakwa, saksi SAYUTI dan saksi AFDHALUL RISKI Alias UKI berikut barang bukti yang disita dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut atas suruhan ONG yang terdakwa terima dari saksi SAYUTI dan saksi AFDHALUL RISKI Alias UKI dan apabila terdakwa berhasil membawa narkotika jenis shabu tersebut menuju Bandar Lampung maka terdakwa akan memperoleh upah dengan upah sebesar Rp. 25.000.000-(dua puluh juta rupiah) dan terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 1.500.000-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dari orang suruhan ONG lalu uang sebesar Rp. 500.000-(lima ratus ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada ANDI sedangkan sebesar Rp. 1.000.000-(satu juta rupiah) sudah habis terdakwa gunakan bersama dengan RISKI dalam perjalan menuju Medan.
- Bahwa perbuatan terdakwa ZUL FAJRI, saksi SAYUTI dan saksi AFDHALUL RISKI Alias UKI menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 11 Agustus 2022 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa 5 (lima) bungkus kemasan teh cina warna Hijau merk Guanyinwang yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang dengan berat Netto 5.000 gr (lima ribu gram) telah disisihkan seberat 71 (tujuh puluh satu) gram untuk dikirim guna pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut sedangkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sisanya seberat 4.929 (empat ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram dan 7 (tujuh) bungkus kemasan teh cina warna Kuning merk Guanyinwang yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang dengan berat Netto 7.000 gr (tujuh ribu gram) telah disisihkan seberat 84 (delapan puluh empat) gram untuk dikirim guna pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut sedangkan sisanya seberat 6.916 (enam ribu sembilan ratus enam belas) gram untuk dimusnahkan yang disita dari terdakwa saksi SAYUTI, AFDHALUL RISKI dan ZUL FAJRI. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 4620/NNF/2022, tanggal 19 Agustus 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S,Si, M. Farm., Apt dan RISKI AMALIA, S.IK serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 71 (tujuh puluh satu) gram

1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 84 (delapan puluh empat) gram

Barang bukti A dan B diduga mengandung narkotika milik saksi SAYUTI, AFDHALUL RISKI dan ZUL FAJRI, berkesimpulan bahwa barang bukti A dan B tersebut adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidair

Bahwa terdakwa ZUL FAJRI bersama-sama dengan saksi t SAYUTI dan saksi AFDHALUL RISKI Alias UKI (dilakukan penuntutan terpisag), pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 11.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di depan Barber shop Spartan Komplek OCBC Jalan Arteri Ring Road Kel. Asam Kumbang Kec.Medan Selayang Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, Yang melakukan, yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu jenis metafetamina / shabu berupa 1 (satu) buah kotak air mineral berisikan 5 (lima) bungkus kemasan teh cina warna Hijau merk Guanyinwang yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang dengan berat Netto 5.000 gr (lima ribu gram) dan 7 (tujuh) bungkus kemasan teh cina warna Kuning merk Guanyinwang yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang dengan berat Netto 7.000 gr (tujuh ribu gram) ,yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib ANDI (dalam lidik) menghubungi terdakwa ZUL FAJRI untuk bertemu di sebuah warung kopi dekat rumah terdakwa dan setelah terdakwa bertemu dengan ANDI lalu ANDI menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk menguasai narkotika jenis shabu di Medan untuk dibawa ke Bandar Lampung dan terdakwa menyetujuinya, lalu ANDI memberikan nomor handphone ONG (dalam lidik) kepada terdakwa, lalu ONG menyuruh terdakwa untuk mengambil uang jalan di Kota Panton Labu, lalu terdakwa bersama dengan ANDI pergi menuju Desa Paya Demam dan bertemu dengan orang suruhan ONG lalu orang suruhan ONG menyerahkan uang kepada terdakwa sebagai uang jalan menuju Medan, kemudian terdakwa bertemu dengan RISKI (dalam lidik) yang akan menemani terdakwa menjemput narkotika jenis shabu ke Medan dan sekira pukul 23.00 Wib terdakwa bersama dengan RISKI berangkat menuju Medan dengan menggunakan angkutan umum.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa dan RISKI sampai di Medan dan sekira pukul 10.00 Wib RISKI pergi menuju Loket Bus Makmur untuk membeli tiket lalu terdakwa dihubungi oleh saksi SAYUTI untuk menyerahkan 5 (lima) bungkus kemasan teh cina warna Hijau merk Guanyinwang yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang dengan berat Netto 5.000 gr (lima ribu gram) kepada terdakwa dan RISKI dan sepakat untuk bertemu di depan Barber shop Spartan Komplek OCBC Jalan Arteri Ring Road Kel. Asam Kumbang Kec.Medan Selayang Kota Medan, selanjutnya terdakwa bersama dengan RISKI menunggu saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SAYUTI dan saksi AFDHALUL RISKI Alias UKI di depan Barber shop Spartan Komplek OCBC Jalan Arteri Ring Road Kel. Asam Kumbang Kec.Medan Selayang Kota Medan kemudian saksi SAYUTI dan saksi AFDHALUL RISKI Alias UKI pergi menemui saksi ZUL FAJRI dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi : BK 2336 PAC, warna Hitam, Nomor Rangka : MH32S6005AK772466, Nomor Mesin : 2S6-772648 dengan membawa 1 (satu) buah kotak air mineral yang berisikan lima) bungkus kemasan teh cina warna Hijau merk Guanyinwang yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang dengan berat Netto 5.000 gr (lima ribu gram).

- Bahwa selanjutnya saksi ALBERT D.TARIGAN, saksi ANDRIAN EKA SYAHPUTRA dan saksi REZA MULTI FAHROZI (Ketiganya Anggota Polisi Ditresnarkorba Polda Sumut) yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi SAYUTI dan saksi AFDHALUL RISKI Alias UKI bersama dengan terdakwa akan melakukan transaksi narkotika jenis shabu di depan Barber shop Spartan Komplek OCBC Jalan Arteri Ring Road Kel. Asam Kumbang Kec.Medan Selayang Kota Medan dan sekira pukul 11.30 Wib saksi ALBERT D.TARIGAN, saksi ANDRIAN EKA SYAHPUTRA dan saksi REZA MULTI FAHROZI langsung melakukan penangkapan terhadap saksi SAYUTI, saksi AFDHALUL RISKI Alias UKI dan saksi ZUL FAJRI sedangkan RISKI berhasil melarikan diri dan pada saat dilakukan penangkapan telah ditemukan dan disita barang bukti 1 (satu) buah kotak air mineral berisikan 5 (lima) bungkus kemasan teh cina warna Hijau merk Guanyinwang yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang dengan berat Netto 5.000 gr (lima ribu gram), 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi : BK 2336 PAC, warna Hitam, Nomor Rangka : MH32S6005AK772466, Nomor Mesin : 2S6-772648, 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme 7 Pro, warna Mirorr Blue dengan Nomor Simcard : 0852 3854 6455 dan 0821 7972 0730, 1 (satu) unit Handphone Android merk Xiaomi X5, warna Hitam dengan Nomor Simcard : 0821 6213 3858 dan 0813 4992 9697 dan 1 (satu) unit Handphone Android merk iPhone 6S, warna Rose Gold dengan Nomor Simcard : 0821 6183 1212. Selanjutnya saksi ALBERT D.TARIGAN, saksi ANDRIAN EKA SYAHPUTRA dan saksi REZA MULTI FAHROZI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menginterogasi saksi SAYUTI dan mengakui bahwa masih ada sisa narkotika jenis shabu yang di simpan di rumah kontrakan yang terletak di Jalan Mega Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal Kota Medan, selanjutnya saksi ALBERT D.TARIGAN, saksi ANDRIAN EKA SYAHPUTRA dan saksi REZA MULTI FAHROZI langsung membawa saksi SAYUTI, saksiAFDHALUL RISKI Alias UKI dan saksi ZUL FAJRI menuju rumah kontrakan, lalu saksi ALBERT D.TARIGAN, saksi ANDRIAN EKA SYAHPUTRA dan saksi REZA MULTI FAHROZI melakukan penggeledahan dan pada saat dilakukan pengggeledahan telah ditemukan dan disita barang bukti 7 (tujuh) bungkus kemasan teh cina warna Kuning merk Guanyinwang yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang dengan berat Netto 7.000 gr (tujuh ribu gram) dan 1 (satu) buah karung Goni plastik warna putih dari dalam kamar rumah kontrakan tersebut. Selanjutnya terdakwa, saksi SAYUTI dan saksi AFDHALUL RISKI Alias UKI berikut barang bukti yang disita dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut. Bahwa perbuatan terdakwa ZUL FAJRI, saksi SAYUTI dan saksi AFDHALUL RISKI Alias UKI memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 11 Agustus 2022 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa 5 (lima) bungkus kemasan teh cina warna Hijau merk Guanyinwang yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang dengan berat Netto 5.000 gr (lima ribu gram) telah disisihkan seberat 71 (tujuh puluh satu) gram untuk dikirim guna pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut sedangkan sisanya seberat 4.929 (empat ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) gram dan 7 (tujuh) bungkus kemasan teh cina warna Kuning merk Guanyinwang yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang dengan berat Netto 7.000 gr (tujuh ribu gram) telah disisihkan seberat 84 (delapan puluh empat) gram untuk dikirim guna pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut sedangkan sisanya seberat 6.916

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(enam ribu sembilan ratus enam belas) gram untuk dimusnahkan yang disita dari terdakwa saksi SAYUTI, AFDHALUL RISKI dan ZUL FAJRI. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 4620/NNF/2022, tanggal 19 Agustus 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S,Si, M. Farm., Apt dan RISKI AMALIA, S.IK serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 71 (tujuh puluh satu) gram

1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 84 (delapan puluh empat) gram

Barang bukti A dan B diduga mengandung narkotika milik saksi SAYUTI, AFDHALUL RISKI dan ZUL FAJRI, berkesimpulan bahwa barang bukti A dan B tersebut adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasehat hukum terdakwa dan Terdakwa menyatakan telah dimengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan yang dibawah berjanji / bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Albert D Tarigan

- Bahwa Terdakwa dengan 2 (dua) temannya bernama Sayuti dan Afdhaul Riski als Uki ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 Wib di jalan Arteri Ringroad Kel.Asam Kumbang Kec.Medan Selayang setelah Terdakwa melakukan transaksi Narkoba dengan ke 2(dua) teman Terdakwa bernama Sayuti dan Afdhaul Riski als Uki;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa dengan 2(dua) temannya bernama Sayuti dan Afdhaul Riski als Uki ditemukan berupa 1(satu) buah kardus air mineral berisikan 5 (lima) bungkus kemasan teh cina warna hijau merek Guanyinwang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu, setelah ditimbang dengan berat Netto 5.000,-(lima ribu) gram;
- Bahwa Setelah Terdakwa dengan 2 (dua) temannya bernama Sayuti dan Afdhaul Riski als Uki tertangkap, lalu dilakukan introgasi pengembanggan kausus terhadap Terdakwa dengan 2(dua) temannya bernama Sayuti dan Afdhaul Riski als Uki, sehingga Terdakwa dengan 2(dua) temannya bernama Sayuti dan Afdhaul Riski als Uki mengakui masih ada barang bukti shabu-shabu dirumah kontrakan Terdakwa dengan 2(dua) temannya bernama Sayuti dan Afdhaul Riski als Uki di jalan Mega Kel.Tanjung Rejo Kec.Medan Sunggal Kota Medan, selanjutnya saya dengan satuan team Ditresnarkoba Polda Sumut langsung menuju kerumah kontrakan Terdakwa dengan 2(dua) temannya bernama Sayuti dan Afdhaul Riski als Uki, dan lagsung dilakukan penggeledahan dirumah kontrakan Terdakwa dengan 2(dua) temannya bernama Sayuti dan Afdhaul Riski als Uki, serhingga ditemukan barang bukti dari dalamkamar depan berupa 1(satu) karung goni plastik warna putih berisikan 7(tujuh) bungkus kemasan teh cina warna hijau dan warna kunig merek Guanyinwang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang berat netto 7.000,- (tujuh ribu) gram, jumlah keseluruhan barang bukti yang disita dari Terdakwa dengan 2(dua) temannya bernama Sayuti dan Afdhaul Riski als Uki setelah ditangkap sebanyak 12.000,-(dua belas ribu) gram Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Pengakuan teman Terdakwa bernama Sayuti setelah ditangkap, bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki bernama Andre (dalam lidik), setelah itu Andre menyuruh Sayuti untuk menyerahkan 1(satu) buah kardus air mineral berisikan 5 (lima) bungkus kemasan teh cina warna hijau merek Guanyinwang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu, setelah ditimbang dengan berat Netto 5.000,-(lima ribu) gram kepada Terdakwa, dan Sayuti akan menerima upah sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rupiah) dari Andre apabila berhasil transaksi Narkotika jenis shabu tersebut dan Sayuti sudah menerima upahnya sebagian dari Andre sebanyak Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) sebagai dana oprasianal Sayuti untuk mengantarkan shabu tersebut kepada Terdakwa, dan Afdhalul Riski alias Uki menemani Sayuti mengantarkan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa, namun Afdhalul Riski alias Uki belum terima upah dari Sayuti;

- Bahwa pengakuan Terdakwa setelah ditangkap, bahwa Terdakwa dikendalikan oleh seorang laki-laki bernama Ong (dalam lidik) menyuruh Terdakwa untuk menerima berupa 1(satu) buah kardus air mineral berisikan 5 (lima) bungkus kemasan teh cina warna hijau merek Guanyinwang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu, setelah ditimbang dengan berat Netto 5.000,-(lima ribu) gram dari Sayuti yang ditemani oleh Afdhalul Riski alias Uki, yang mana ONG menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan shabu-shabu tersebut dari Medan ke Bandar Lampung dan Terdakwa mendapat upah dari ONG sebanyak Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa awalanya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 08.30 Wib satuan team Ditresnarkoba Polda mendapat informasi darimasyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di daerah jalan Arteri Ringrod Kel.AsamKumbang Kec.Medan Selayang, setelah itu saya dengan satuan team Ditresnarkoba Polda yaitu Andrian Eka Syahputra, Reza Fahrozi lagsung berangkat ke TKP, setelah dilakukan pengintaian sekitar pukul 11.30 Wib di jalan Arteri Ringrod Kel.AsamKumbang Kec.Medan Selayang tepatnya di depan barbarshop spartan ada melihat 2(dua) orang laki-laki dengan ciri-ciri sudah diketahui sesuai informasi naik 1(satu) unit sepeda motor merekYamahaJupiter MX BK2336 PAC sambil membawa 1(satu) buah kardus air mineral yang di duga berisi Narkotika, saat itu kedua laki-laki (Sayuti dan Afdhalul Riski alias Uki) menyerahkan 1(satu) buah kardus air mineral yang di duga berisi Narkotika kepada seorang laki-laki bernama Zul Fajri(Terdakwa), dan saat transaksi antara kedua laki-laki (Sayuti dan Afdhalul Riski alias Uki) dengan Zul Fajri(Terdakwa) lagsung saya dengan team melakukan penagkapan terhadap Zul Fajri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(Terdakwa) dan Sayuti dan Afdhalul Riski alias Uki, dengan menyita barang buktidari tagan Terdakwa berupa 1(satu) buah kardus air mineral berisikan 5 (lima) bungkus kemasan teh cina warna hijau merek Guanyinwang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu, setelah ditimbang dengan berat Netto 5.000,-(lima ribu) gram, dan menyita barang bukti dari dalam rumah kontrakan Sayuti dan Afdhalul Riski alias Uki berupa 1(satu) karung goni plastik warna putih berisikan 7(tujuh) bungkus kemasan teh cina warna hijau dan warna kunig merek Guanyinwang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang berat netto 7.000,- (tujuh ribu) gram, setelah itu Terdakwa degan Sayuti dan Afdhalul Riski alias Uki beserta barang bukti dibawa kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses secara hukum

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam Jual beli Narkotika jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.

2. Saksi Reza Multi Fahrozi

- Bahwa Terdakwa dengan 2 (dua) temannya bernama Sayuti dan Afdhaul Riski als Uki ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 Wib di jalan Arteri Ringroad Kel.Asam Kumbang Kec.Medan Selayang setelah Terdakwa melakukan transaksi Narkoba dengan ke 2(dua) teman Terdakwa bernama Sayuti dan Afdhaul Riski als Uki;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa dengan 2(dua) temannya bernama Sayuti dan Afdhaul Riski als Uki ditemukan berupa 1(satu) buah kardus air mineral berisikan 5 (lima) bungkus kemasan teh cina warna hijau merek Guanyinwang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu, setelah ditimbang dengan berat Netto 5.000,-(lima ribu) gram;

- Bahwa Setelah Terdakwa dengan 2 (dua) temannya bernama Sayuti dan Afdhaul Riski als Uki tertangkap, lalu dilakukan introgasi pengembanggan kausus terhadap Terdakwa dengan 2(dua) temannya bernama Sayuti dan Afdhaul Riski als Uki, sehingga Terdakwa dengan 2(dua) temannya bernama Sayuti dan Afdhaul Riski als Uki mengakui masih ada barang bukti shabu-shabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dirumah kontrakan Terdakwa dengan 2(dua) temannya bernama Sayuti dan Afdhaul Riski als Uki di jalan Mega Kel.Tanjung Rejo Kec.Medan Sunggal Kota Medan, selanjutnya saya dengan satuan team Ditresnarkoba Polda Sumut langsung menuju kerumah kontrakan Terdakwa dengan 2(dua) temannya bernama Sayuti dan Afdhaul Riski als Uki, dan lagsung dilakukan penggeledahan dirumah kontrakan Terdakwa dengan 2(dua) temannya bernama Sayuti dan Afdhaul Riski als Uki, serhingga ditemukan barang bukti dari dalamkamar depan berupa 1(satu) karung goni plastik warna putih berisikan 7(tujuh) bungkus kemasan teh cina warna hijau dan warna kunig merek Guanyinwang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang berat netto 7.000,- (tujuh ribu) gram, jumlah keseluruhan barang bukti yang disita dari Terdakwa dengan 2(dua) temannya bernama Sayuti dan Afdhaul Riski als Uki setelah ditangkap sebanyak 12.000,-(dua belas ribu) gram Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa Pengakuan teman Terdakwa bernama Sayuti setelah ditangkap, bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki bernama Andre (dalam lidik), setelah itu Andre menyuruh Sayuti untuk menyerahkan 1(satu) buah kardus air mineral berisikan 5 (lima) bungkus kemasan teh cina warna hijau merek Guanyinwang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu, setelah ditimbang dengan berat Netto 5.000,-(lima ribu) gram kepada Terdakwa, dan Sayuti akan menerima upah sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Andre apabila berhasil transaksi Narkotika jenis shabu tersebut dan Sayuti sudah menerima upahnya sebagian dari Andre sebanyak Rp.20. 000.000,-(dua puluh juta rupiah) sebagai dana oprasianal Sayuti untuk mengantarkan shabu tersebut kepada Terdakwa, dan Afdhalul Riski alias Uki menemani Sayuti mengantarkan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa, namun Afdhalul Riski alias Uki belum terima upah dari Sayuti;

- Bahwa pengakuan Terdakwa setelah ditangkap, bahwa Terdakwa dikendalikan oleh seorang laki-laki bernama Ong (dalam lidik) menyuruh Terdakwa untuk menerima berupa 1(satu) buah kardus air mineral berisikan 5 (lima) bungkus kemasan teh cina warna hijau merek Guanyinwang berisikan Narkotika jenis Shabu-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

shabu, setelah ditimbang dengan berat Netto 5.000,-(lima ribu) gram dari Sayuti yang ditemani oleh Afdhalul Riski alias Uki, yang mana ONG menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan shabu-shabu tersebut dari Medan ke Bandar Lampung dan Terdakwa mendapat upah dari ONG sebanyak Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa awalanya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 08.30 Wib satuan team Ditresnarkoba Polda mendapat informasi darimasyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di daerah jalan Arteri Ringrod Kel.AsamKumbang Kec.Medan Selayang, setelah itu saya dengan satuan team Ditresnarkoba Polda yaitu Andrian Eka Syahputra, Reza Fahrozi lagsung berangkat ke TKP, setelah dilakukan pengintaian sekitar pukul 11.30 Wib di jalan Arteri Ringrod Kel.AsamKumbang Kec.Medan Selayang tepatnya di depan barbarshop spartan ada melihat 2(dua) orang laki-laki dengan ciri-ciri sudah diketahui sesuai informasi naik 1(satu) unit sepeda motor merekYamahaJupiter MX BK2336 PAC sambil membawa 1(satu) buah kardus air mineral yang di duga berisi Narkotika, saat itu kedua laki-laki (Sayuti dan Afdhalul Riski alias Uki) menyerahkan 1(satu) buah kardus air mineral yang di duga berisi Narkotika kepada seorang laki-laki bernama Zul Fajri(Terdakwa), dan saat transaksi antara kedua laki-laki (Sayuti dan Afdhalul Riski alias Uki) dengan Zul Fajri(Terdakwa) lagsung saya dengan team melakukan penagkapan terhadap Zul Fajri (Terdakwa) dan Sayuti dan Afdhalul Riski alias Uki, dengan menyita barang buktidari tagan Terdakwa berupa 1(satu) buah kardus air mineral berisikan 5 (lima) bungkus kemasan teh cina warna hijau merek Guanyinwang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu, setelah ditimbang dengan berat Netto 5.000,-(lima ribu) gram, dan menyita barang bukti dari dalam rumah kontrakan Sayuti dan Afdhalul Riski alias Uki berupa 1(satu) karung goni plastik warna putih berisikan 7(tujuh) bungkus kemasan teh cina warna hijau dan warna kunig merek Guanyinwang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang berat netto 7.000,- (tujuh ribu) gram, setelah itu Terdakwa degan Sayuti dan Afdhalul Riski alias Uki beserta barang bukti dibawa kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses secara hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam Jual beli Narkotika jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.

3. **Saksi Mahkota Sayuti**

- Bahwa Terdakwa dengan saksi dan Afdhaul Riski als Uki ditangkap karena melakukan peredaran Narkoba ;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi dan Afdhaul Riski als Uki ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 Wib di jalan Arteri Ringroad Kel.Asam Kumbang Kec.Medan Selayang setelah Terdakwa melakukan transaksi Narkoba dengan saksi dan Afdhaul Riski als Uki;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa dengan saksi dan Afdhaul Riski als Uki ditemukan berupa 1(satu) buah kardus air mineral berisikan 5 (lima) bungkus kemasan teh cina warna hijau merek Guanyinwang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu, setelah ditimbang dengan berat Netto 5.000,-(lima ribu) gram;
- Bahwa Setelah Terdakwa dengan saksi dan Afdhaul Riski als Uki tertangkap, masih ada setelah saksi mengaku pada Polisi bahwa masih ada barang bukti shabu-shabu dirumah kontrakan saksi dan Afdhaul Riski als Uki di jalan Mega Kel.Tanjung Rejo Kec.Medan Sunggal Kota Medan, selanjutnya satuan team Ditresnarkoba Polda Sumut langsung melakukan penggeledahan dirumah kontrakan saksi dan Afdhaul Riski als Uki, serhingga ditemukan barang bukti dari dalam kamar depan berupa 1(satu) karung goni plastik warna putih berisikan 7(tujuh) bungkus kemasan teh cina warna hijau dan warna kunig merek Guanyinwang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang berat netto 7.000,- (tujuh ribu) gram, jumlah keseluruhan barang bukti yang disita dari Terdakwa dengan saksi dan Afdhaul Riski als Uki setelah ditangkap sebanyak 12.000,-(dua belas ribu) gram Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Shabu-shabu saksi peroleh dari seorang laki-laki bernama Andre (DPO), bahwa Andre menyuruh saksi dan Afdhalul Riski als Uki untuk menyerahkan 1(satu) buah kardus air mineral berisikan 5 (lima) bungkus kemasan teh cina warna hijau merek Guanyinwang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada Terdakwa, dan saksi menerima upah sebanyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dari Andre apabila berhasil transaksi Narkotika jenis shabu tersebut dan saksi sudah menerima upahnya sebagian dari Andre sebanyak Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) sebagai dana oprasianal saksi untuk mengantarkan shabu tersebut kepada Terdakwa, dan Afdhalul Riski alias Uki menemani saksi mengantarkan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa, yang mana saksi belum memberikan upah kepada Afdhalul Riski alias Uki;

- Bahwa saksi disuruh Andre mengantarkan shabu-shabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa dikendalikan oleh seorang laki-laki bernama ONG (dalam lidik) menyuruh Terdakwa untuk menerima berupa 1(satu) buah kardus air mineral berisikan 5 (lima) bungkus kemasan teh cina warna hijau merek Guanyinwang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu, dari saksi yang ditemani oleh Afdhalul Riski alias Uki, setelah shabu-shabu diterima Terdakwa dari saya lalu ONG menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan shabu-shabu tersebut dari Medan ke Bandar Lampung dan Terdakwa mendapat upah dari ONG sebanyak Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
- Belum jadi, karenaTerdakwa degan saksi dan Afdhalul Riski alias Uki duluan ditangkap Ditresnarkoba Polda Sumut saat kejadian saksi menyerahkan shabu-shabu kepada Terdakwa
- Bahwa saksi baru pertama kali berhubungan mengenai peredaran narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam Jual beli Narkotika jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.

4. Saksi Mahkota Afdhalul Riski Als Uki

- Bahwa Terdakwa dengan saksi dan sayuti ditangkap karena melakukan peredaran Narkoba ;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi dan sayuti ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 Wib di jalan Arteri Ringroad Kel.Asam Kumbang Kec.Medan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Selayang setelah Terdakwa melakukan transaksi Narkoba dengan saksi dan sayuti;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa dengan saksi dan sayuti ditemukan berupa 1(satu) buah kardus air mineral berisikan 5 (lima) bungkus kemasan teh cina warna hijau merek Guanyinwang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu, setelah ditimbang dengan berat Netto 5.000,-(lima ribu) gram;
- Bahwa Setelah Terdakwa dengan saksi dan sayuti tertangkap, masih ada setelah saksi mengaku pada Polisi bahwa masih ada barang bukti shabu-shabu dirumah kontrakan saksi dan sayuti di jalan Mega Kel.Tanjung Rejo Kec.Medan Sunggal Kota Medan, selanjutnya satuan team Ditresnarkoba Polda Sumut langsung melakukan penggeledahan dirumah kontrakan saksi dan sayuti, serhingga ditemukan barang bukti dari dalam kamar depan berupa 1(satu) karung goni plastik warna putih berisikan 7(tujuh) bungkus kemasan teh cina warna hijau dan warna kunig merek Guanyinwang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu setelah ditimbang berat netto 7.000,- (tujuh ribu) gram, jumlah keseluruhan barang bukti yang disita dari Terdakwa dengan saksi dan sayuti setelah ditangkap sebanyak 12.000,-(dua belas ribu) gram Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Shabu-shabu saya peroleh dari seorang laki-laki bernama Andre (DPO), bahwa Andre menyuruh saksi dan sayuti untuk menyerahkan 1(satu) buah kardus air mineral berisikan 5 (lima) bungkus kemasan teh cina warna hijau merek Guanyinwang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu kepada Terdakwa, dan saksi menerima upah sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Andre apabila berhasil transaksi Narkotika jenis shabu tersebut dan saya sudah menerima upahnya sebagian dari Andre sebanyak Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) sebagai dana oprasianal saya untuk mengantarkan shabu tersebut kepada Terdakwa, dan sayuti menemani saksi mengantarkan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa, yang mana saksi belum memberikan upah kepada Afdhalul Riski alias Uki;
- Bahwa saksi disuruh Andre mengantarkan shabu-shabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dikendalikan oleh seorang laki-laki bernama ONG (dalam lidik) menyuruh Terdakwa untuk menerima berupa 1(satu) buah kardus air mineral berisikan 5 (lima) bungkus kemasan teh cina warna hijau merek Guanyinwang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu, dari saksi yang ditemani oleh Afdhalul Riski alias Uki, setelah shabu-shabu diterima Terdakwa dari saksi lalu ONG menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan shabu-shabu tersebut dari Medan ke Bandar Lampung dan Terdakwa mendapat upah dari ONG sebanyak Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);

- Belum jadi, karenaTerdakwa degan saksi dan Afdhalul Riski alias Uki duluan ditangkap Ditresnarkoba Polda Sumut saat kejadian saksi menyerahkan shabu-shabu kepada Terdakwa
- Bahwa saksi baru pertama kali berhubungan mengenai peredaran narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam Jual beli Narkotika jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib ANDI (dalam lidik) menghubungi terdakwa ZUL FAJRI untuk bertemu di sebuah warung kopi dekat rumah terdakwa dan setelah terdakwa bertemu dengan ANDI lalu ANDI menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk menjemput narkotika jenis shabu di Medan untuk dibawa ke Bandar Lampung dengan upah sebesar Rp. 25.000.000-(dua puluh lima juta rupiah) dan terdakwa menyetujuinya, lalu ANDI memberikan nomor handphone ONG (dalam lidik) kepada terdakwa, lalu ONG menyuruh terdakwa untuk mengambil uang jalan di Kota Panton Labu, lalu terdakwa bersama dengan ANDI pergi menuju Desa Paya Demam dan bertemu dengan orang suruhan ONG lalu orang suruhan ONG menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai uang jalan menuju Medan, kemudian terdakwa bertemu dengan RISKI (dalam lidik) yang akan menemani terdakwa menjemput narkotika jenis shabu ke Medan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan sekira pukul 23.00 Wib terdakwa bersama dengan RISKI berangkat menuju Medan dengan menggunakan angkutan umum.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa dan RISKI sampai di Medan dan sekira pukul 10.00 Wib RISKI pergi menuju Loket Bus Makmur untuk membeli tiket lalu terdakwa dihubungi oleh saksi SAYUTI untuk menyerahkan 5 (lima) bungkus kemasan teh cina warna Hijau merk Guanyinwang yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang dengan berat Netto 5.000 gr (lima ribu gram) kepada terdakwa dan RISKI dan sepakat untuk bertemu di depan Barber shop Spartan Komplek OCBC Jalan Arteri Ring Road Kel. Asam Kumbang Kec.Medan Selayang Kota Medan, selanjutnya terdakwa bersama dengan RISKI menunggu saksi SAYUTI dan saksi AFDHALUL RISKI Alias UKI di depan Barber shop Spartan Komplek OCBC Jalan Arteri Ring Road Kel. Asam Kumbang Kec.Medan Selayang Kota Medan kemudian saksi SAYUTI dan saksi AFDHALUL RISKI Alias UKI pergi menemui saksi ZUL FAJRI dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi : BK 2336 PAC, warna Hitam, Nomor Rangka : MH32S6005AK772466, Nomor Mesin : 2S6-772648 dengan membawa 1 (satu) buah kotak air mineral yang berisikan lima) bungkus kemasan teh cina warna Hijau merk Guanyinwang yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang dengan berat Netto 5.000 gr (lima ribu gram).

- Bahwa selanjutnya saksi ALBERT D.TARIGAN, saksi ANDRIAN EKA SYAHPUTRA dan saksi REZA MULTI FAHROZI (Ketiganya Anggota Polisi Ditresnarkorba Polda Sumut) yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi SAYUTI dan saksi AFDHALUL RISKI Alias UKI bersama dengan terdakwa akan melakukan transaksi narkotika jenis shabu di depan Barber shop Spartan Komplek OCBC Jalan Arteri Ring Road Kel. Asam Kumbang Kec.Medan Selayang Kota Medan dan sekira pukul 11.30 Wib saksi ALBERT D.TARIGAN, saksi ANDRIAN EKA SYAHPUTRA dan saksi REZA MULTI FAHROZI langsung melakukan penangkapan terhadap saksi SAYUTI, saksi AFDHALUL RISKI Alias UKI dan saksi ZUL FAJRI sedangkan RISKI berhasil melarikan diri dan pada saat dilakukan penangkapan telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditemukan dan disita barang bukti 1 (satu) buah kotak air mineral berisikan 5 (lima) bungkus kemasan teh cina warna Hijau merk Guanyinwang yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang dengan berat Netto 5.000 gr (lima ribu gram), 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi : BK 2336 PAC, warna Hitam, Nomor Rangka : MH32S6005AK772466, Nomor Mesin : 2S6-772648, 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme 7 Pro, warna Mirorr Blue dengan Nomor Simcard : 0852 3854 6455 dan 0821 7972 0730, 1 (satu) unit Handphone Android merk Xiaomi X5, warna Hitam dengan Nomor Simcard : 0821 6213 3858 dan 0813 4992 9697 dan 1 (satu) unit Handphone Android merk iPhone 6S, warna Rose Gold dengan Nomor Simcard : 0821 6183 1212. Selanjutnya saksi ALBERT D.TARIGAN, saksi ANDRIAN EKA SYAHPUTRA dan saksi REZA MULTI FAHROZI menginterogasi saksi SAYUTI dan mengakui bahwa masih ada sisa narkotika jenis shabu yang di simpan di rumah kontrakan yang terletak di Jalan Mega Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal Kota Medan, selanjutnya saksi ALBERT D.TARIGAN, saksi ANDRIAN EKA SYAHPUTRA dan saksi REZA MULTI FAHROZI langsung membawa saksi SAYUTI, saksiAFDHALUL RISKI Alias UKI dan saksi ZUL FAJRI menuju rumah kontrakan, lalu saksi ALBERT D.TARIGAN, saksi ANDRIAN EKA SYAHPUTRA dan saksi REZA MULTI FAHROZI melakukan penggeledahan dan pada saat dilakukan pengggeledahan telah ditemukan dan disita barang bukti 7 (tujuh) bungkus kemasan teh cina warna Kuning merk Guanyinwang yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang dengan berat Netto 7.000 gr (tujuh ribu gram) dan 1 (satu) buah karung Goni plastik warna putih dari dalam kamar rumah kontrakan tersebut. Selanjutnya terdakwa, saksi SAYUTI dan saksi AFDHALUL RISKI Alias UKI berikut barang bukti yang disita dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut atas suruhan ONG yang terdakwa terima dari saksi SAYUTI dan saksi AFDHALUL RISKI Alias UKI dan apabila terdakwa berhasil membawa narkotika jenis shabu tersebut menuju

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bandar Lampung maka terdakwa akan memperoleh upah dengan upah sebesar Rp. 25.000.000-(dua puluh juta rupiah) dan terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 1.500.000-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dari orang suruhan ONG lalu uang sebesar Rp. 500.000-(lima ratus ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada ANDI sedangkan sebesar Rp. 1.000.000-(satu juta rupiah) sudah habis terdakwa gunakan bersama dengan RISKI dalam perjalan menuju Medan.

- Bahwa perbuatan terdakwa ZUL FAJRI, saksi SAYUTI dan saksi AFDHALUL RISKI Alias UKI menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa dipersidangan JPU telah mengajukan **barang bukti** antara lain :

- 1 (satu) buah kotak air mineral berisikan 5 (lima) bungkus kemasan teh cina warna Hijau merk Guanyinwang yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang dengan berat Netto 5.000 gr (lima ribu gram).
- 7 (tujuh) bungkus kemasan teh cina warna Kuning merk Guanyinwang yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang dengan berat Netto 7.000 gr (tujuh ribu gram).
- 1 (satu) buah karung Goni plastik warna putih
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme 7 Pro, warna Mirorr Blue dengan Nomor Simcard : 0852 3854 6455 dan 0821 7972 0730.
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Xiaomi X5, warna Hitam dengan Nomor Simcard : 0821 6213 3858 dan 0813 4992 9697.
- 1 (satu) unit Handphone Android merk iPhone 6S, warna Rose Gold dengan Nomor Simcard : 0821 6183 1212.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi : BK 2336 PAC, warna Hitam, Nomor Rangka : MH32S6005AK 772466, Nomor Mesin : 2S6-772648

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka ditemukan **fakta-fakta** sebagai berikut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib ANDI (dalam lidik) menghubungi terdakwa ZUL FAJRI untuk bertemu di sebuah warung kopi dekat rumah terdakwa dan setelah terdakwa bertemu dengan ANDI lalu ANDI menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk menjemput narkotika jenis shabu di Medan untuk dibawa ke Bandar Lampung dengan upah sebesar Rp. 25.000.000-(dua puluh lima juta rupiah) dan terdakwa menyetujuinya, lalu ANDI memberikan nomor handphone ONG (dalam lidik) kepada terdakwa, lalu ONG menyuruh terdakwa untuk mengambil uang jalan di Kota Panton Labu, lalu terdakwa bersama dengan ANDI pergi menuju Desa Paya Demam dan bertemu dengan orang suruhan ONG lalu orang suruhan ONG menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai uang jalan menuju Medan, kemudian terdakwa bertemu dengan RISKI (dalam lidik) yang akan menemani terdakwa menjemput narkotika jenis shabu ke Medan dan sekira pukul 23.00 Wib terdakwa bersama dengan RISKI berangkat menuju Medan dengan menggunakan angkutan umum.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa dan RISKI sampai di Medan dan sekira pukul 10.00 Wib RISKI pergi menuju Loket Bus Makmur untuk membeli tiket lalu terdakwa dihubungi oleh saksi SAYUTI untuk menyerahkan 5 (lima) bungkus kemasan teh cina warna Hijau merk Guanyinwang yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang dengan berat Netto 5.000 gr (lima ribu gram) kepada terdakwa dan RISKI dan sepakat untuk bertemu di depan Barber shop Spartan Komplek OCBC Jalan Arteri Ring Road Kel. Asam Kumbang Kec.Medan Selayang Kota Medan, selanjutnya terdakwa bersama dengan RISKI menunggu saksi SAYUTI dan saksi AFDHALUL RISKI Alias UKI di depan Barber shop Spartan Komplek OCBC Jalan Arteri Ring Road Kel. Asam Kumbang Kec.Medan Selayang Kota Medan kemudian saksi SAYUTI dan saksi AFDHALUL RISKI Alias UKI pergi menemui saksi ZUL FAJRI dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi : BK 2336 PAC, warna Hitam, Nomor Rangka : MH32S6005AK772466, Nomor Mesin : 2S6-772648 dengan membawa 1 (satu) buah kotak air mineral yang berisikan lima)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bungkus kemasan teh cina warna Hijau merk Guanyinwang yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang dengan berat Netto 5.000 gr (lima ribu gram).

- Bahwa selanjutnya saksi ALBERT D.TARIGAN, saksi ANDRIAN EKA SYAHPUTRA dan saksi REZA MULTI FAHROZI (Ketiganya Anggota Polisi Ditresnarkorba Polda Sumut) yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi SAYUTI dan saksi AFDHALUL RISKI Alias UKI bersama dengan terdakwa akan melakukan transaksi narkotika jenis shabu di depan Barber shop Spartan Komplek OCBC Jalan Arteri Ring Road Kel. Asam Kumbang Kec.Medan Selayang Kota Medan dan sekira pukul 11.30 Wib saksi ALBERT D.TARIGAN, saksi ANDRIAN EKA SYAHPUTRA dan saksi REZA MULTI FAHROZI langsung melakukan penangkapan terhadap saksi SAYUTI, saksi AFDHALUL RISKI Alias UKI dan saksi ZUL FAJRI sedangkan RISKI berhasil melarikan diri dan pada saat dilakukan penangkapan telah ditemukan dan disita barang bukti 1 (satu) buah kotak air mineral berisikan 5 (lima) bungkus kemasan teh cina warna Hijau merk Guanyinwang yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang dengan berat Netto 5.000 gr (lima ribu gram), 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi : BK 2336 PAC, warna Hitam, Nomor Rangka : MH32S6005AK772466, Nomor Mesin : 2S6-772648, 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme 7 Pro, warna Mirorr Blue dengan Nomor Simcard : 0852 3854 6455 dan 0821 7972 0730, 1 (satu) unit Handphone Android merk Xiaomi X5, warna Hitam dengan Nomor Simcard : 0821 6213 3858 dan 0813 4992 9697 dan 1 (satu) unit Handphone Android merk iPhone 6S, warna Rose Gold dengan Nomor Simcard : 0821 6183 1212. Selanjutnya saksi ALBERT D.TARIGAN, saksi ANDRIAN EKA SYAHPUTRA dan saksi REZA MULTI FAHROZI menginterogasi saksi SAYUTI dan mengakui bahwa masih ada sisa narkotika jenis shabu yang di simpan di rumah kontrakan yang terletak di Jalan Mega Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal Kota Medan, selanjutnya saksi ALBERT D.TARIGAN, saksi ANDRIAN EKA SYAHPUTRA dan saksi REZA MULTI FAHROZI langsung membawa saksi SAYUTI, saksiAFDHALUL RISKI Alias UKI dan saksi ZUL FAJRI menuju rumah kontrakan, lalu saksi ALBERT D.TARIGAN, saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ANDRIAN EKA SYAHPUTRA dan saksi REZA MULTI FAHROZI melakukan penggeledahan dan pada saat dilakukan pengggeledahan telah ditemukan dan disita barang bukti 7 (tujuh) bungkus kemasan teh cina warna Kuning merk Guanyinwang yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang dengan berat Netto 7.000 gr (tujuh ribu gram) dan 1 (satu) buah karung Goni plastik warna putih dari dalam kamar rumah kontrakan tersebut. Selanjutnya terdakwa, saksi SAYUTI dan saksi AFDHALUL RISKI Alias UKI berikut barang bukti yang disita dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut atas suruhan ONG yang terdakwa terima dari saksi SAYUTI dan saksi AFDHALUL RISKI Alias UKI dan apabila terdakwa berhasil membawa narkotika jenis shabu tersebut menuju Bandar Lampung maka terdakwa akan memperoleh upah dengan upah sebesar Rp. 25.000.000-(dua puluh juta rupiah) dan terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 1.500.000-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dari orang suruhan ONG lalu uang sebesar Rp. 500.000-(lima ratus ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada ANDI sedangkan sebesar Rp. 1.000.000-(satu juta rupiah) sudah habis terdakwa gunakan bersama dengan RISKI dalam perjalan menuju Medan.
- Bahwa perbuatan terdakwa ZUL FAJRI, saksi SAYUTI dan saksi AFDHALUL RISKI Alias UKI menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan terdakwa terhadap perbuatannya, maka akan dipertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang bersifat Subsidiairitas yaitu Primair Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara Subsidairitas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan ketentuan apabila dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, akan tetapi apabila dakwaan Primair tidak terbukti menurut hukum, maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang.**

2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

3. **Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan dakwaan Primair tersebut dengan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

Ad.1 **Setiap Orang ,**

Menimbang, Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata ”setiap orang” adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya, yang dalam perkara ini dari fakta dipersidangan adalah terdakwa **ZUL FAJRI** yang identitas selengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum maksudnya perbuatan terdakwa bertentangan dengan peraturan hukum atau dengan undang-undang yang dalam perkara aquo yaitu UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan, dikaitan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, terungkap fakta bahwa berawal pada hari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib ANDI (dalam lidik) menghubungi terdakwa ZUL FAJRI untuk bertemu di sebuah warung kopi dekat rumah terdakwa dan setelah terdakwa bertemu dengan ANDI lalu ANDI menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk menjemput narkotika jenis shabu di Medan untuk dibawa ke Bandar Lampung dengan upah sebesar Rp. 25.000.000-(dua puluh lima juta rupiah) dan terdakwa menyetujuinya, lalu ANDI memberikan nomor handphone ONG (dalam lidik) kepada terdakwa, lalu ONG menyuruh terdakwa untuk mengambil uang jalan di Kota Panton Labu, lalu terdakwa bersama dengan ANDI pergi menuju Desa Paya Demam dan bertemu dengan orang suruhan ONG lalu orang suruhan ONG menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai uang jalan menuju Medan, kemudian terdakwa bertemu dengan RISKI (dalam lidik) yang akan menemani terdakwa menjemput narkotika jenis shabu ke Medan dan sekira pukul 23.00 Wib terdakwa bersama dengan RISKI berangkat menuju Medan dengan menggunakan angkutan umum, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa dan RISKI sampai di Medan dan sekira pukul 10.00 Wib RISKI pergi menuju Loket Bus Makmur untuk membeli tiket lalu terdakwa dihubungi oleh saksi SAYUTI untuk menyerahkan 5 (lima) bungkus kemasan teh cina warna Hijau merk Guanyinwang yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang dengan berat Netto 5.000 gr (lima ribu gram) kepada terdakwa dan RISKI dan sepakat untuk bertemu di depan Barber shop Spartan Komplek OCBC Jalan Arteri Ring Road Kel. Asam Kumbang Kec.Medan Selayang Kota Medan, selanjutnya terdakwa bersama dengan RISKI menunggu saksi SAYUTI dan saksi AFDHALUL RISKI Alias UKI di depan Barber shop Spartan Komplek OCBC Jalan Arteri Ring Road Kel. Asam Kumbang Kec.Medan Selayang Kota Medan kemudian saksi SAYUTI dan saksi AFDHALUL RISKI Alias UKI pergi menemui saksi ZUL FAJRI dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi : BK 2336 PAC, warna Hitam, Nomor Rangka : MH32S6005AK772466, Nomor Mesin : 2S6-772648 dengan membawa 1 (satu) buah kotak air mineral yang berisikan lima) bungkus kemasan teh cina warna Hijau merk Guanyinwang yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang dengan berat Netto 5.000 gr (lima ribu gram), selanjutnya saksi ALBERT D.TARIGAN, saksi ANDRIAN EKA SYAHPUTRA dan saksi REZA MULTI FAHROZI (Ketiganya Anggota Polisi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ditresnarkorba Polda Sumut) yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi SAYUTI dan saksi AFDHALUL RISKI Alias UKI bersama dengan terdakwa akan melakukan transaksi narkotika jenis shabu di depan Barber shop Spartan Komplek OCBC Jalan Arteri Ring Road Kel. Asam Kumbang Kec.Medan Selayang Kota Medan dan sekira pukul 11.30 Wib saksi ALBERT D.TARIGAN, saksi ANDRIAN EKA SYAHPUTRA dan saksi REZA MULTI FAHROZI langsung melakukan penangkapan terhadap saksi SAYUTI, saksi AFDHALUL RISKI Alias UKI dan saksi ZUL FAJRI sedangkan RISKI berhasil melarikan diri dan pada saat dilakukan penangkapan telah ditemukan dan disita barang bukti 1 (satu) buah kotak air mineral berisikan 5 (lima) bungkus kemasan teh cina warna Hijau merk Guanyinwang yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang dengan berat Netto 5.000 gr (lima ribu gram), 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi : BK 2336 PAC, warna Hitam, Nomor Rangka : MH32S6005AK772466, Nomor Mesin : 2S6-772648, 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme 7 Pro, warna Mirorr Blue dengan Nomor Simcard : 0852 3854 6455 dan 0821 7972 0730, 1 (satu) unit Handphone Android merk Xiaomi X5, warna Hitam dengan Nomor Simcard : 0821 6213 3858 dan 0813 4992 9697 dan 1 (satu) unit Handphone Android merk iPhone 6S, warna Rose Gold dengan Nomor Simcard : 0821 6183 1212. Selanjutnya saksi ALBERT D.TARIGAN, saksi ANDRIAN EKA SYAHPUTRA dan saksi REZA MULTI FAHROZI menginterogasi saksi SAYUTI dan mengakui bahwa masih ada sisa narkotika jenis shabu yang di simpan di rumah kontrakan yang terletak di Jalan Mega Kel. Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal Kota Medan, selanjutnya saksi ALBERT D.TARIGAN, saksi ANDRIAN EKA SYAHPUTRA dan saksi REZA MULTI FAHROZI langsung membawa saksi SAYUTI, saksiAFDHALUL RISKI Alias UKI dan saksi ZUL FAJRI menuju rumah kontrakan, lalu saksi ALBERT D.TARIGAN, saksi ANDRIAN EKA SYAHPUTRA dan saksi REZA MULTI FAHROZI melakukan penggeledahan dan pada saat dilakukan pengggeledahan telah ditemukan dan disita barang bukti 7 (tujuh) bungkus kemasan teh cina warna Kuning merk Guanyinwang yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang dengan berat Netto 7.000 gr (tujuh ribu gram) dan 1 (satu) buah karung Goni plastik warna putih dari dalam kamar rumah kontrakan tersebut. Selanjutnya terdakwa, saksi SAYUTI dan saksi AFDHALUL RISKI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Alias UKI berikut barang bukti yang disita dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut.

Ad. 3 **Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa dalam unsur tersebut diatas dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang atau pun turut melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam unsur diatas tidak melakukan tindak pidana tersebut sendiri dilakukan bersama dengan saksi SAYUTI dan saksi AFDHALUL RISKI Alias UKI (penuntutan terpisah),

Menimbang, Bahwa terdakwa menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut atas suruhan ONG yang terdakwa terima dari saksi SAYUTI dan saksi AFDHALUL RISKI Alias UKI dan apabila terdakwa berhasil membawa narkotika jenis shabu tersebut menuju Bandar Lampung maka terdakwa akan memperoleh upah dengan upah sebesar Rp. 25.000.000-(dua puluh juta rupiah) dan terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 1.500.000-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dari orang suruhan ONG lalu uang sebesar Rp. 500.000-(lima ratus ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada ANDI sedangkan sebesar Rp. 1.000.000-(satu juta rupiah) sudah habis terdakwa gunakan bersama dengan RISKI dalam perjalan menuju Medan, bahwa perbuatan terdakwa ZUL FAJRI, saksi SAYUTI dan saksi AFDHALUL RISKI Alias UKI menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Undang-Undang.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas ternyata seluruh unsur-unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut maka majelis tidak perlu mempertimbangkan lagi unsur dalam dakwaan subsidair tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kepidanaan, sehingga kepada terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, lebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan;

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan selama proses pemeriksaan, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk menyatakan terdakwa berada diluar tahanan, maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta peraturan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ZUL FAJRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak air mineral berisikan 5 (lima) bungkus kemasan teh cina warna Hijau merk Guanyinwang yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang dengan berat Netto 5.000 gr (lima ribu gram).
- 7 (tujuh) bungkus kemasan teh cina warna Kuning merk Guanyinwang yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang dengan berat Netto 7.000 gr (tujuh ribu gram),
- 1 (satu) buah karung Goni plastik warna putih
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Realme 7 Pro, warna Mirorr Blue dengan Nomor Simcard : 0852 3854 6455 dan 0821 7972 0730.
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Xiaomi X5, warna Hitam dengan Nomor Simcard : 0821 6213 3858 dan 0813 4992 9697.
- 1 (satu) unit Handphone Android merk iPhone 6S, warna Rose Gold dengan Nomor Simcard : 0821 6183 1212.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX dengan Nomor Polisi : BK 2336 PAC, warna Hitam, Nomor Rangka : MH32S6005AK 772466, Nomor Mesin : 2S6-772648.

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara SAYUTI dan AFDHALUL RISKI Alias UKI

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, oleh kami Denny. L. Tobing, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Donald Panggabean, S.H. dan Nelson Panjaitan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Fajar Siallagan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Zainal, S.H, M.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta dihadiri oleh Pansehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa melalui sidang Teleconfrence.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim –Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Donald Panggabean, S.H.	Denny.L.Tobing, S.H.,M.H
Nelson Panjaitan, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti

Fajar Siallagan, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)